

RECURSO CÍVEL Nº 5007530-64.2024.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: ELIZABETE JOSE DE SOUZA (AUTOR)

ADVOGADO(A): KETTERSON DE FREITAS PEREIRA (OAB ES030618)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se as partes desta decisão, inclusive para fins de recurso. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa ao juízo de origem. A presente decisão monocrática foi REFERENDADA de forma unânime pelos(as) demais juízes(as) integrantes da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo, nos termos do art. 7º, incisos IX e X, §2º c/c §7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais (TRF2-RSP-2019/00003), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 26 de fevereiro de 2025.

5007530-64.2024.4.02.5002

500003609152 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5007530-64.2024.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: ELIZABETE JOSE DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DECISÃO REFERENDADA

1. Trata-se de pedido de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.
2. A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na perícia judicial realizada, que não identificou incapacidade laboral.
3. A parte recorrente alega que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que se encontra incapaz e faz jus a percepção do benefício pleiteado.
4. A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa ao julgamento do feito:

ELIZABETE JOSE DE SOUZA propõe a presente ação pelo rito dos Juizados Especiais Federais em face do INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão de benefício por incapacidade temporária desde a DER (22/12/2023).

Como causa de pedir sustenta encontrar-se incapacitada para o trabalho em razão da patologia que a acomete, descrita na inicial como dor articular.

Dentre os requisitos exigidos para a concessão, manutenção ou restabelecimento de auxílio-doença, o principal é a existência de incapacidade para o desempenho da atividade habitualmente exercida pelo segurado (art. 59 da Lei n 8.213/91), enquanto que, para a concessão de aposentadoria por invalidez, a incapacidade deve ser para o exercício de toda e qualquer atividade profissional (art. 42, da Lei n 8.213/91).

Nas demandas judiciais em que se busca a concessão de auxílio-doença, o julgador, apesar de não estar adstrito à conclusão do laudo oficial, normalmente ampara sua decisão na prova pericial, através da qual firma o seu convencimento ao avaliar a presença dos pressupostos e requisitos legais que autorizam a concessão de cada uma das anteriormente mencionadas espécies de benefícios.

Para a concessão do benefício pleiteado, é necessário verificar se a parte requerente apresenta qualidade de segurado, se cumpriu a carência e se está incapaz para a realização de atividades laborativas.

Para aferição do requisito da incapacidade foi produzida prova pericial, realizada ao evento 19.

No caso em exame, o resultado da prova técnica, diversamente do que sustenta a jurisdição em sua inicial, revela que, apesar das patologias, a Autora não apresentava, na ocasião da perícia, incapacidade laborativa para suas atividades, nos seguintes termos:

“Exame físico/do estado mental: EXAME FÍSICO: ESTÁ LÚCIDA, ORIENTADA, NO TEMPO E NO ESPAÇO, O PENSAMENTO TEM FORMA, CURSO E CONTEÚDO NORMAL, A MEMÓRIA ESTÁ PRESENTE E PRESERVADA, O HUMOR IGUALMENTE PRESENTE E ADEQUADO ÀS SITUAÇÕES PROPOSTAS BOM ESTADO FÍSICO, BOM ESTADO DE NUTRIÇÃO. PERICIADA SUBIU E DESCEU MACA EXAME COM FACILIDADE UTILIZANDO ESCADA COM DOIS DEGRAUS. TESTE LASÉQUE NEGATIVO BILATERAL. SEM CONTRATURA MUSCULAR PARAVERTEBRAL. SEM CREPITAÇÕES JOELHOS NA MANOBRAS DE FLEXO EXTENSÃO. ARCO DE MOVIMENTO JOELHOS PRESERVADOS. SEM ATROFIA MUSCULAR DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. PRESSÃO ARTERIAL 120/70 MMHG.

Diagnóstico/CID:

- M51 - Outros transtornos de discos intervertebrais
- M19 - Outras artroses
- M17 - Gonartrose [artrose do joelho]
- M75 - Lesões do ombro

(...)

Conclusão: sem incapacidade atual

- Justificativa: NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE AGUDIZAÇÃO DO QUADRO OU ALTERAÇÕES INCAPACITANTES PARA ATIVIDADE LABORATIVA, APÓS AVALIAÇÃO DE LAUDOS E EXAMES COMPLEMENTARES, SEM ALTERAÇÕES AO EXAME FÍSICO E PSÍQUICO QUE PUDESSEM COMPROVAR A INCAPACIDADE. PERICIADA NÃO COMPROVA AGUDIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS APRESENTADAS. SEM SINAIS DE DESCOMPENSAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO

- Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário? NÃO

- Caso não haja incapacidade atual, o(a) examinado(a) apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza? NÃO”

A Autora apresentou impugnação ao laudo pericial (evento 26).

Nesse ponto, registre-se que o médico designado por este juízo é tecnicamente capaz de realizar a perícia necessária à solução do litígio. Cabe ressaltar que o fato de o expert eventualmente discordar dos laudos médicos administrativos ou assistentes não faz com que suas conclusões estejam, necessariamente, equivocadas. Isso porque a medicina não é uma ciência exata, sendo possível que diferentes médicos, diante dos mesmos documentos e evidências, possuam raciocínios e cheguem a conclusões distintas.

O perito judicial detém o conhecimento científico necessário ao exame do segurado, ficando a seu cargo a análise dos exames médicos ou físicos para exarar o seu diagnóstico.

O laudo pericial delineou expressamente os sintomas alegados pela autora e concluiu que, apesar das queixas relatadas, não foi constatada incapacidade para seu labor. Ademais, a perícia em si não é feita apenas para constatar a existência da patologia no segurado, mas também, e principalmente, para avaliar se em decorrência desta doença há qualquer tipo de incapacidade laborativa.

O fato de a parte autora portar patologia ou usar medicamentos de qualquer tipo ou estar em tratamento contínuo não significa necessariamente a existência de incapacidade para o trabalho.

Portanto, a única conclusão possível é a de que as enfermidades que acometem a autora estão eficazmente tratadas e, atualmente, não apresentam sintomas com magnitude suficiente para limitá-la profissionalmente, não havendo sinal de redução da sua capacidade laboral, muito menos de incapacidade funcional total e definitiva, encontrando-se ele apto para o trabalho.

Diante das conclusões acima, depreende-se que não restou comprovada a existência de incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, de modo que não há como acolher a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO** com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Condeno a parte autora ao ressarcimento dos honorários periciais. Exigência essa suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e archive-se.

5. É o relatório. Passo, então, a decidir o presente caso nos termos do art. 7º, incisos IX e X, §2º c/c §7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais (TRF2-RSP-2019/00003).

VOTO

6. De início, de se destacar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da incapacidade, há de prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido no **Enunciado nº 08 das Turmas Recursais do Espírito Santo**, restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo recorrente (documentos particulares), vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial judicial.

7. Da análise das conclusões da perita médica judicial, não observo discrepância entre as patologias diagnosticadas e aquelas enunciadas nos documentos que acompanharam a petição inicial. Ainda, não há provas de que os especialistas tenham desconsiderado os elementos essenciais para a avaliação do quadro clínico da recorrente. As respostas apresentadas foram suficientes para o esclarecimento da questão técnico-científica controvertida nos autos. Convém esclarecer, que a prova produzida é direcionada ao Juiz, de modo a assegurar os pontos técnicos suficientes para o deslinde da causa. A interpretação jurídica dos elementos produzidos não depende de análise da perita, mas sim do próprio juiz. Assim, uma vez atestada a suficiência da prova produzida para o deslinde da causa, torna-se desnecessária a complementação ou até mesmo a sua substituição, não havendo assim, que se falar em violação ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República de 1988).

8. Quanto ao mérito, verifico que os argumentos recursais tratam, em essência da incapacidade alegada pela parte autora, reiterando os argumentos lançados na sua peça inicial. A sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte autora, de forma detalhada e em conformidade com os parâmetros adotados por essa Turma Recursal, adotando o laudo pericial, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. Destaco, por oportuno, as conclusões apresentadas no laudo pericial realizado pela **médica perita**:

Conclusão: sem incapacidade atual

- *Justificativa: NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE AGUDIZAÇÃO DO QUADRO OU ALTERAÇÕES INCAPACITANTES PARA ATIVIDADE LABORATIVA, APÓS AVALIAÇÃO DE LAUDOS E EXAMES COMPLEMENTARES, SEM ALTERAÇÕES AO EXAME FÍSICO E PSÍQUICO QUE PUDESSEM COMPROVAR A INCAPACIDADE. PERICIA DA NÃO COMPROVA AGUDIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS APRESENTADAS. SEM SINAIS DE DESCOMPENSAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO*

- *Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário? NÃO*

- *Caso não haja incapacidade atual, o(a) examinado(a) apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza? NÃO*

10. Como se observa, a perícia judicial do Evento 19 concluiu que a autora, embora fosse portadora de transtornos de discos intervertebrais, artroses, gonartrose e lesões do ombro, **não estava incapacitada para o seu trabalho habitual como cuidadora de idosos**. Destacou a perita que, apesar do histórico de saúde da autora, não havia agudização das patologias ou alterações que comprovem incapacidade.

11. A Expert que atuou nesse feito atestou, de forma conclusiva, que a parte autora **não possui incapacidade laborativa**. As conclusões apresentadas pela médica-perita, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende registrar a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou contradições, estando a profissional nomeada nos autos habilitada para o exame da moléstia.

12. Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, também não são suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos do Evento 1, LAUDO7, se limitam a relatar tratamento e diagnóstico da autora, sem destacar as limitações funcionais

decorrentes da patologia em questão.

13. Destaco que apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais e nesse caso não foi comprovada a incapacidade laboral da parte autora.

14. Por fim, nos termos da Súmula n. 77 da TNU, o magistrado não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do requerente quando não reconhecida a incapacidade para o exercício de sua atividade habitual.

15. Diante do exposto, VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se as partes desta decisão, inclusive para fins de recurso. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa ao juízo de origem. A presente decisão monocrática foi REFERENDADA de forma unânime pelos(as) demais juízes(as) integrantes da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo, nos termos do art. 7º, incisos IX e X, §2º c/c §7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais (TRF2-RSP-2019/00003).